

PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN INTELLIBASE AI

Nomor:

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal oleh dan antara:

1. Penyedia

Nama penyedia / badan usaha :

NIB :

Alamat :

Diwakili oleh :

Jabatan :

selaku pemilik layanan IntelliBase AI (intellibaseai.com), selanjutnya disebut "**Penyedia**".

2. Pelanggan

Nama rumah sakit / klinik :

Nomor izin operasional :

NPWP :

Alamat :

Diwakili oleh :

Jabatan :

Email / telepon :

selanjutnya disebut "**Pelanggan**". Penyedia dan Pelanggan bersama-sama disebut "Para Pihak".

PASAL 1. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP

1. **Layanan:** perangkat lunak berbasis web IntelliBase AI yang menjawab pertanyaan karyawan Pelanggan berdasarkan Dokumen Pelanggan, termasuk integrasi yang tersedia pada Paket yang dipilih (Slack, API publik, impor Google Drive).
2. **Dokumen Pelanggan:** berkas yang diunggah atau diimpor Pelanggan ke Layanan (PDF, DOCX, XLSX, dan format lain yang didukung), beserta hasil olahannya (potongan teks dan vektor embedding).
3. **Pengguna:** karyawan atau pihak yang diberi akun oleh admin Pelanggan.
4. Penyedia memberikan hak akses non-eksklusif dan tidak dapat dialihkan kepada Pelanggan untuk menggunakan Layanan selama Jangka Waktu, khusus untuk keperluan internal Pelanggan.
5. Layanan ditujukan untuk tanya jawab atas dokumen internal (SOP, kebijakan, panduan kerja). **Layanan bukan alat bantu keputusan klinis** dan tidak boleh dipakai sebagai satu-satunya dasar diagnosis atau tata laksana pasien.

6. Pelanggan tidak mengunggah rekam medis atau data pasien yang dapat diidentifikasi, kecuali disepakati tertulis dalam adendum Perjanjian Pemrosesan Data beserta langkah pengamanan tambahannya.

PASAL 2. PAKET, BIAYA, DAN PEMBAYARAN

1. Pelanggan memilih satu Paket berikut dengan memberi tanda centang. Harga belum termasuk PPN bila Penyedia berstatus Pengusaha Kena Pajak.

	Paket	Harga per bulan	Pengguna maks.	Dokumen maks.	Pertanyaan per hari (perusahaan / per pengguna)
☐	Pro	Rp1.500.000	25	300	300 / 60
☐	Enterprise	Rp4.500.000	150	1.000	2.000 / 400
☐	Custom				

2. Bila Pelanggan memasang kunci API penyedia AI miliknya sendiri (BYOK), batas pertanyaan tidak berlaku. Batas pengguna dan dokumen tetap berlaku, dan harga Paket tidak berubah.
3. Periode pembayaran: ☐ 1 bulan ☐ 12 bulan, dibayar di muka paling lambat 14 hari sejak invoice diterbitkan.
4. Cara pembayaran:
- ☐ Midtrans (virtual account / kartu)
- ☐ Transfer ke rekening Penyedia: Bank No. rekening
- atas nama
5. Langganan tidak diperpanjang otomatis. Penyedia mengirim invoice perpanjangan paling lambat 14 hari sebelum periode berakhir.
6. Bila pembayaran perpanjangan belum diterima, Pelanggan mendapat masa tenggang 7 hari dengan akses penuh. Setelah itu akun turun ke paket gratis (Starter). Dokumen dan akun Pengguna yang melebihi batas paket gratis **dibekukan, tidak dihapus**, dan aktif kembali begitu pembayaran diterima.
7. Perubahan harga tidak berlaku untuk periode yang sudah dibayar dan diberitahukan paling lambat 30 hari sebelum periode berikutnya.

PASAL 3. KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN DUKUNGAN

Kewajiban Penyedia

1. Menyediakan Layanan sesuai Paket dan menjaga keamanannya sesuai Perjanjian Pemrosesan Data (Lampiran A).
2. Menargetkan ketersediaan Layanan 99% per bulan, di luar pemeliharaan terjadwal yang diumumkan minimal 24 jam sebelumnya. Target ini merupakan upaya terbaik, bukan jaminan dengan kompensasi, kecuali disepakati lain untuk Paket Custom.
3. Menanggapi permintaan dukungan melalui hello@intellibaseai.com atau WhatsApp dalam 1 hari kerja (Senin s.d. Jumat, 09.00 s.d. 17.00 WIB).

4. Memberi tahu Pelanggan paling lambat 30 hari sebelum ada perubahan yang mengurangi fungsi utama Layanan atau mengganti sub-prosesor AI.

Kewajiban Pelanggan

1. Menunjuk admin yang mengelola akun Pengguna, termasuk meminta penonaktifan akun karyawan yang keluar. Admin yang ditunjuk: (email:).
2. Memastikan Pelanggan berhak mengunggah setiap Dokumen Pelanggan dan tidak mengunggah data pasien tanpa kesepakatan tertulis sebagaimana Pasal 1 ayat 6.
3. Menjaga kerahasiaan kredensial akun dan segera melapor bila ada dugaan akses tidak sah.
4. Memverifikasi jawaban Layanan terhadap dokumen sumber yang dikutip sebelum dipakai untuk keputusan penting. Jawaban AI dapat keliru meskipun disertai kutipan.

PASAL 4. DATA, KERAHASIAAN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

1. **Kepemilikan data.** Dokumen Pelanggan dan riwayat chat tetap milik Pelanggan. Penyedia hanya memprosesnya untuk menjalankan Layanan, sesuai Perjanjian Pemrosesan Data (Lampiran A), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. **Pemrosesan oleh penyedia AI.** Pelanggan memahami bahwa isi dokumen dikirim ke penyedia AI pihak ketiga (Google Gemini dan Groq) untuk pengindeksan dan penyusunan jawaban, di luar wilayah Indonesia, sebagaimana dirinci dalam Lampiran A.
3. **Kerahasiaan.** Masing-masing pihak wajib merahasiakan informasi non-publik pihak lain yang diperoleh karena Perjanjian ini, selama Jangka Waktu dan 2 tahun sesudahnya, kecuali diwajibkan oleh hukum.
4. **Hak kekayaan intelektual.** Perangkat lunak, merek, dan dokumentasi IntelliBase AI tetap milik Penyedia. Pelanggan tidak memperoleh hak apa pun atasnya selain hak akses menurut Pasal 1.
5. **Batasan tanggung jawab.** Total tanggung jawab Penyedia atas klaim apa pun terkait Perjanjian ini dibatasi sebesar biaya yang dibayar Pelanggan dalam 12 bulan terakhir sebelum klaim. Penyedia tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, kehilangan keuntungan, atau keputusan yang diambil berdasarkan jawaban Layanan tanpa verifikasi ke dokumen sumber.
6. Batasan pada ayat 5 tidak berlaku atas kerugian yang timbul dari kesengajaan atau kelalaian berat Penyedia.

PASAL 5. JANGKA WAKTU, PENGAKHIRAN, DAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Perjanjian berlaku sejak tanggal selama 12 bulan dan dapat diperpanjang dengan pembayaran periode berikutnya.
2. Masing-masing pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya. Biaya periode yang sudah berjalan tidak dikembalikan, kecuali pengakhiran disebabkan pelanggaran oleh Penyedia.
3. Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian seketika bila pihak lain melakukan pelanggaran material dan tidak memperbaikinya dalam 14 hari setelah diberi tahu tertulis.

4. Setelah Perjanjian berakhir, Pelanggan dapat meminta ekspor riwayat chat dalam 30 hari. Penyedia menghapus seluruh data Pelanggan paling lambat 30 hari setelah permintaan penghapusan, sesuai Lampiran A.
5. Perjanjian ini tunduk pada hukum Republik Indonesia. Sengketa diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. Bila tidak tercapai dalam 30 hari, sengketa diselesaikan melalui Pengadilan Negeri
6. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Bila terdapat perbedaan penafsiran, versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

Lampiran A: Perjanjian Pemrosesan Data. Lampiran B: Jawaban Kuesioner Keamanan (sebagai informasi).

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama.

PENYEDIA

PELANGGAN

(.....)

(.....)

Jabatan:

Jabatan: